深圳籍客车“3·29”“4·16” 道路交通事故调查报告

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2021-11-02 | 作者：

@国务院
我来说

国务院
"互联网+督查"

12350
安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人

深圳籍客车“3·29”“4·16”

道路交通事故调查报告

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉
举报电话
我要咨询
(020)
83139395
厅直属机关纪委
监督举报电话
智能机器人

目　录

一、事故发生经过及应急处置情况……2
（一）事故发生经过……2
（二）事故应急处置情况……3
（三）人员伤亡和直接经济损失情况……7
二、事故相关情况……7
（一）事故车辆情况……7
（二）事故车辆驾驶人情况……12
（三）事故现场情况……13
（四）涉事企业经营活动情况……14
（五）主要涉事企业和个人存在的问题……17
三、事故原因及性质……21
四、事故的主要教训……
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议……
（一）免予追究人员（1 人）……
（二）公安机关已采取措施人员（4 人）……
（三）由纪委监委调查处理的公职人员、党员（19 人）……
（四）行政处罚……
（五）其他处理建议……
六、事故防范措施建议……

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)
83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

深圳籍客车“3·29”“4·16”道路交通事故调查报告

2021年3月29日1时25分许，沈海高速公路茂名往湛江方向3457KM处（湛江市遂溪县段）发生一起有大型客车在内3车碰撞事故，造成1人死亡、39人受伤。4月16日15时15分许，广深沿江高速公路南行11公里+400米（东莞市麻涌镇）路段发生一起大型客车失控碰撞道路右侧护栏后向左侧翻的道路交通事故，造成1人死亡、7人受伤（其中2人重伤）。两起事故的涉事车辆均为深圳籍。

事故发生后，省委、省政府高度重视，省委常委、常务副省长林克庆同志，副省长陈良贤同志先后作出指示批示，要求做好善后工作，查明事故原因、分清事故责任。按照国家有关法律规的规定，2021年4月28日，广东省政府批准成立了由省应急管厅厅长王中丙任组长，省公安厅、司法厅、交通运输厅、应急理厅和省总工会以及深圳、湛江、东莞市政府有关负责同志参的事故调查组，并邀请省纪委监委同步开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、事求是、注重实效”的原则，紧紧围绕“人、车、路、管理、管”等关键要素，不断充实加强调查力量，注重发挥各部门职作用，运用科学手段分析论证，认真负责查清事故情况，坚持查和整改并重。事故调查组通过现场勘验、调查取证和检测鉴定

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

“3·29”道路交通事故：2021年3月29日1时25分许，毛建文驾驶桂BA2339号重型仓栅式货车沿沈海高速公路西行至3457KM处时，与李盛国驾驶的鲁H12P11（鲁HU7Z0挂）号重型半挂牵引车追尾发生第一次碰撞，毛建文被困车辆驾驶室。随后，廖国典驾驶的粤BC8953号大型卧铺客车与桂BA2339号重型仓栅式货车发生第二次碰撞，碰撞后桂BA2339号重型仓栅式货车再与路肩护栏发生碰撞，造成粤BC8953号大型卧铺客车驾驶员廖国典现场死亡、39人受伤、3辆车及路产设施不同程度损坏。



“3·29”事故现场图

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

“4·16”道路交通事故：2021年4月16日12时30分许，陈海振驾驶粤BCV080号大型普通客车从韶关市翁源县官渡镇机动车驾驶员考试场搭载52名驾校学员和1名驾校教练出发，前往东莞市明庆驾驶员培训有限公司长安上沙分公司。15时15分许，陈海振以超出100公里的时速行驶在广深沿江高速公路南行11公里+400米麻涌软基路面路段时，遭遇前方同向同车道的小货车减速行驶，陈海振操作车辆先往左侧避让，部分车体进入左侧车道后，又因左侧车道有其他车辆，陈海振再次操作车辆往右侧避让。最后，车辆失控偏离行驶方向，与公路右侧防护栏发生碰撞后往左侧翻，占据最右侧两条车道，造成客车上1人当场死亡、2人重伤和5人轻伤，车辆及部分公路设施损坏。



“4·16”事故现场图

（二）事故应急处置情况

1.“3·29”道路交通事故

（1）事故信息接报及响应情况

3月29日凌晨1时28分，湛江市公安局110指挥中心接报警称茂湛高速往海南方向K3457处发生事故，请求出警处理。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

时32分，经核对相关信息后，湛江市公安局110指挥中心将警情通知湛江市公安局交警支队高速一大队和120中心，高速一大队立即出警赶赴事故现场。1时42分，遂溪县县防大队接到警情报告，随即于1时43分出警（距事发地约21公里）。

接到事故信息报告后，湛江市委、市政府和遂溪县委、县政府接到报告后立即启动应急响应，迅速组织公安交警、消防、应急、交通运输、民政、医疗等部门赶到现场，开展现场救援及善后工作。

（2）事故现场应急处置工作情况

凌晨1时50分，湛江市公安局交警支队高速公路一大队（以下简称“高速一大队”）民警（驻地距事发地约29公里）到达现场，立即对道路实施交通管制，维持现场秩序，开展抢救伤者等应急处置工作。2时10分，县消防救援大队2辆消防车共13名指战员到达现场进行救援，湛江消防救援支队陆续调派增援4共27人到现场处置。2时10分，第一台救护车到达现场，开救治和转送伤者，湛江市、遂溪县120急救中心共派出6台救车参与救援。4时50分，拯救吊车到达现场进行作业。4时分，所有伤员均送正规医院救治。7时08分，事故车辆被拖离场。7时28分，道路符合安全通行条件后恢复通行，应急处置束。据统计，本次交通事故，现场应急救援和处置出动约90余人派出消防车辆6台、救护车6台、吊车2台参与事故应急处置。

（3）医疗救治和善后情况

湛江市卫生部门组织医疗专家对伤员进行全力救治，深圳

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

途客运公司在湛江骨科医院、湛江岭南医院、遂溪县人民医院、徐闻第二人民医院派驻了工作人员，负责同伤者及家属和医院沟通。深圳长途客运公司筹集200万资金，保证治疗费用足够，确保伤者全部得到及时救治并康复出院。深圳长途客运公司与死者家属充分沟通，家属情绪平稳，积极配合公司申请赔偿手续。

（4）应急处置评估

湛江市、遂溪县两级党委、政府认真贯彻落实省、市决策部署和领导指示批示精神，及时启动应急响应，迅速组织公安交警、消防、卫生、交通运输、应急管理、民政等部门开展应急处置，现场救援处置措施得当，信息报送及时，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。

2.“4·16”道路交通事故

（1）事故信息接报及响应情况

4月16日15时18分许，太平高速公路值班室接到过路司报警称广深沿江高速公路麻涌路段有一辆大客车翻车，可能伤严重。15时19分，值班室将警情传达给太平高速大队路面民周仲文、赖涌波前往现场，同时通知消防、医疗、交通拯救和涌政府有关部门协助参与救援。15时23分，东莞市消防救援队指挥中心接到报警。

接到事故报告后，东莞市、麻涌镇党委、政府立即启动应响应，迅速组织应急、公安交警、消防、交通运输、医疗等部赶到现场，开展现场救援及善后工作。深圳市接到事故信息通后，立即派出由深圳市安委办、市应急管理局、市交通运输局

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

成的工作组赶赴现场协助应急处置和救援。

（2）事故现场应急处置工作情况

事故发生后，大客车绝大部分车上人员自发爬出大客车外，对受伤人员实施救助，部分受伤较轻乘客自救互救。15 时 22 分，沿江高速公路公司路政人员到达现场报告有人员受伤和被困，并立即进行现场防护及组织施救。15 时 23 分，东莞消防支队指挥中心调派麻涌大队、特勤大队、望牛墩大队出动 9 辆消防车、47 名指战员到场处置，支队全勤指挥部遂行出动。15 时 35 分，广州消防支队调派黄埔大队出动 4 个中队、4 辆消防车，共 24 人到场协同处置。麻涌消防大队于 15 时 45 分到达现场，排查发现还有人员被大巴车压住，消防员开展搜救行动。16 时 10 分，交通拯救队第一台吊车到达现场。16 时 45 分，第二台吊车到达现场，2 台吊车同时开展协助救援。17 时 12 分，其中 1 名伤者经现场医务人员鉴定已无生命体征。18 时 9 分，肇事车辆拖离现场，事现场清理完毕，交通恢复正常。本次交通事故，现场应急救援处置出动约 130 余人，派出消防车辆 9 台（广州黄埔大队出动辆消防车）、救护车 6 台、吊车 2 台参与事故应急处置。

（3）医疗救治和善后情况

东莞市卫生部门组织医疗专家对伤员进行全力救治，4 月日和 26 日，重伤者柳坤和张松珍 2 名重伤人员分别已转入普通房，病情稳定。伤者住院治疗费用由涉事的明庆驾校和事故车所属单位深圳市假日汽车客运有限公司积极配合全力保障。东交警部门已协调道路交通事故社会救助基金管理办公室对伤员

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

治费用进行垫付。目前，所有受伤人员的医疗费用均能得到了相应垫付，遇难者家属已与深圳市假日汽车客运有限公司及保险公司达成并签订了赔偿协议。

（4）应急处置评估

事故发生后，东莞市、深圳市坚决贯彻落实省应急管理厅决策部署，及时启动应急响应。东莞市政府迅速组织公安交警、消防救援、卫生健康、应急管理、交通拯救等部门开展应急处置；深圳市政府响应迅速，积极协助参与东莞现场救援和善后处置。本次事故现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序，在事故应急处置中无次生灾害，无衍生事故。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

“3·29”道路交通事故造成1人当场死亡（粤BC8953号大客车驾驶员廖国典）、39人受伤，车辆、车载货物及路肩护栏损毁。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-198有关规定统计，事故造成直接经济损失为300万元。

“4·16”道路交通事故共造成1人死亡（粤BCV080号大车乘客粟磊）、7人受伤，道路公路设施及车辆损坏。根据《业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准规定统计，核定事故造成直接经济损失约200万元人民币。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

1.“3·29”事故中的深圳籍车辆——粤BC8953号客车

事故车辆为粤BC8953号大型普通客车；车辆登记所有人为

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

圳市长途汽车客运有限公司（以下简称深圳长途客运公司）；核定人数40人；使用性质为公路客运。注册日期：2008年12月11日。车辆最近一次综合性能检验时间：2020年11月17日；有效期至2021年6月。《车辆道路运输证》发证机关：深圳市交通运输委员会客运管理局；发证日期：2011年6月20日；有效期：2021年3月31日；经营范围:省际班车客车。《道路客运班线经营许可证》发证机关：广东省交通运输厅；起讫点站名：深圳市龙岗区汽车客运站至临高汽车站；有效期至2024年12月31日；主要途径地：107国道，G4、S3、广湛高速西线高速。经查询，该车近三年共有交通违法记录14条,其中近年来该车3次未按规定安装、使用卫星定位汽车行驶记录仪被交警部门查处。

2017年1月深圳长途客运公司与邓昌贵在深圳签订为期1年的《合作经营合同协议》（粤BC8953号客车），之后每年续签，最近一次是2021年1月1日续签的合作经营合同协议，将车辆证、营运证件、线路牌交付邓昌贵使用。邓昌贵每月向深圳长客运公司支付5000元，剩下的收入由邓昌贵所得。深圳长途客公司负责车辆检测、年审和组织驾驶员开展安全教育培训，邓贵负责车辆日常营运，经营期间由其自负盈亏。

粤BC8953号客车核载40人，事故发生时实载52人（其中驶员1名，副司机1名，乘务员1名，乘客49名），超员12人该车发车后在深圳收揽36名乘客，在东莞收揽8名乘客，在中收揽1名乘客，在江门收揽4名乘客。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人



“3·29”事故车辆相关方关系图

2.“4·16”事故中的深圳籍车辆——粤 BCV080 号客车

事故车辆为粤 BCV080 号大型普通客车。车辆登记所有人：圳市假日汽车客运有限公司。该车初次登记日期为 2010 年 1 28 日，核定载人数 55 人，使用性质为旅游客运。车辆检验有期至 2021 年 7 月 31 日。涉事的粤 BCV080 号大型普通客车三年有 3 次交通违法记录[1]，均已处理。事发时车辆实载 54 人，未过核定的载客人数。

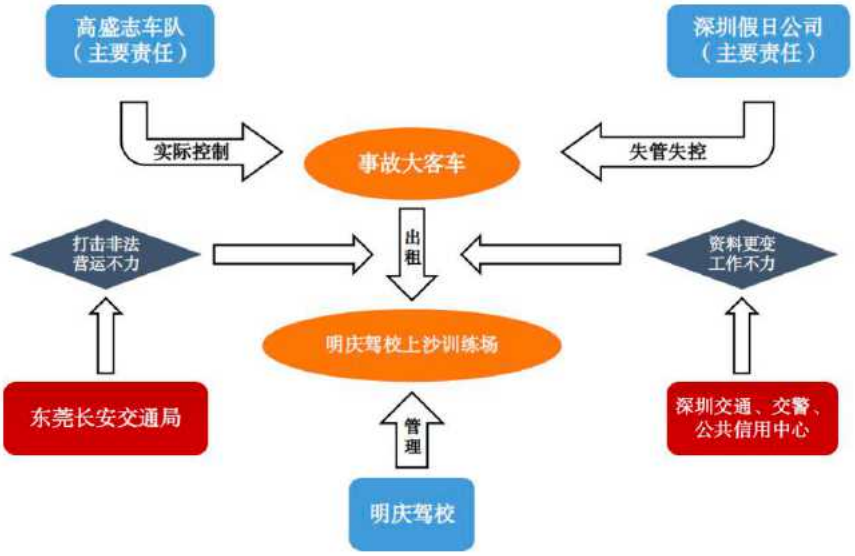
[1] 第一次：2018 年 12 月 31 日 15 时 52 分，违法行为：机动车违反规定停放、临时停车，妨碍其他车辆、行人通违法地址：东莞市万江区银龙南路路段。
第二次：2020 年 9 月 24 日 15 时 06 分，违法行为：驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶；违法地址：广绕城高速。
第三次：2020 年 10 月 27 日 09 时 56 分，违法行为：机动车违反禁止标线指示；违法地址：许广高速 1264 公里+米。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

2010年2月11日，粤BG1127号大型普通客车取得《道路运输证》，经营范围为省际包车客运、市际包车客运。事故车辆于2016年1月6日由深圳市西湖运输有限公司过户至假日公司名下。过户后，车牌号由粤BG1127变更为粤BCV080，车辆实际控制人为余锦令。2016年1月29日，粤BG1127号大型普通客车的《道路运输证》完成注销手续。2018年2月1日，高盛志同余锦令签订《车辆转让协议》，用11.25万元买下该车并成为车辆实际控制人。2020年9月9日，高盛志和余锦令一起与深圳市假日汽车客运有限公司签订一份《车辆合作合同》，合同期为：自2020年9月9日至2021年9月8日止。自2018年2月1日起，高盛志独自经营事故大客车每月向深圳市假日汽车客运有限公司支付900元的管理费。

2021年4月10日，明庆驾驶员培训有限公司长安上沙分公司负责人李陶军与高盛志签订了协议，向高盛志租用粤BCV080大型普通客车。事发当天高盛志安排司机陈海振负责驾驶BCV080号大型普通客车接送驾校学员往返东莞长安镇至韶关市源县官渡镇。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人



“4·16”事故车辆相关方关系图

3.“3·29”事故中的外省籍车辆

（1）桂 BA2339 号重型仓栅式货车

事故车辆为桂 BA2339 号重型仓栅式货车；车辆登记所有人柳州市锦路川运输有限公司（以下简称锦路川公司）。车辆最一次综合性能检验时间：2020 年 10 月 12 日；有效期至 2021 12 月 31 日。《道路运输证》发证机关：柳州市行政审批局；证日期：2018 年 1 月 3 日。车辆实际控制人为毛建文，毛建文柳州市锦路川运输有限公司于 2018 年 1 月 4 日签订《车辆管理同书》，合同期限为 2018 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 3 日，明毛建文为从事道路运输经营活动，自愿将桂 BA2339 号货车委托路川公司有偿管理。车辆管理期间，毛建文自主经营、自负盈亏独立承担民事责任。每年毛建文向锦路川公司缴纳管理服务

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉
举报电话
我要咨询
(020)
83139395
厅直属机关纪委
监督举报电话
智能机器人

1000元。事故发生时，车辆装载空塑料筐，未超载。

（2）鲁H12P11号重型半挂牵引车和鲁HU7Z0挂号重型仓栅式半挂车

事故车辆为鲁H12P11号重型半挂牵引车；车辆登记所有人：金乡县帅通冷链物流有限公司。车辆最近一次安全技术检验时间：2021年1月11日。《车辆道路运输证》发证机关：金乡县交通运输局；发证日期：2020年1月8日，有效期至2022年1月。该车实际控制人为李盛国，2020年1月金乡县帅通冷链物流有限公司与李盛国在金乡县签订车辆转让协议，将鲁H12P11号重型半挂牵引车和鲁HU7Z0挂重型仓栅式半挂车转让给李盛国，明确了挂靠关系，将车辆牌证、营运证件交付李盛国使用，李盛国在经营车辆期间自负盈亏。事故发生时，车辆装载大蒜，未超载。

（二）事故车辆驾驶人情况

1.“3·29”事故中粤BC8953号大客车驾驶员

廖国典，男，45岁，广东徐闻县迈陈镇土旺村人；初次领日期：1994年9月9日，准驾车型：A1A2，有效期：2015年9月9日至2025年9月8日；发证机关：湛江市公安局交通警察支队取得湛江市交通运输局核发的道路运输从业资格证，有效期2024年4月18日。廖国典已在此起事故中当场死亡。

2.“4·16”事故中粤BCV080号大客车驾驶员

陈海振，男，54岁，广东省化州市人；初次领证日期：19年9月23日，准驾车型：A1A2E，有效期：2020年9月23日至长期；发证机关：广东省茂名市公安局交通警察支队。取得茂市交通运输局核发的道路运输从业资格证，有效期至2026年1

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

月10日。

3.“3·29”事故中外省籍车辆驾驶员

鲁H12P11（鲁HU7Z0挂）号重型半挂牵引车驾驶员：李盛国，男，41岁，山东省金乡县鸡黍镇人。初次领证日期：2003年4月14日，准驾车型：A2E，有效期：2025年1月14日；发证机关：山东省济宁市公安局交通警察支队。取得济宁市行政审批服务局核发的道路运输从业资格证，有效期至2026年10月21日。

桂BA2339号重型仓栅式货车驾驶员：毛建文，男，28岁，广西柳州市柳城县冲脉镇人。初次领证日期：2014年9月16日，准驾车型：B2，有效期：2030年9月16日；发证机关：广西壮族自治区柳州市公安局交通警察支队。取得柳州市道路运输管理处核发的道路运输从业资格证，有效期至2026年11月16日。

（三）事故现场情况

“3·29”道路交通事故路段位于G15沈海高速公路茂湛路往海南方向K3457+100m处（湛江市遂溪县境内）。道路呈东走向，东往广州方向，西往海南方向，双向四车道，沥青路面路宽8米，路肩3米，路侧设置有金属防护栏（高度90厘米）中央分隔带为波形防护栏，设计行车速度120公里/小时。事故段路面状况良好，交安设施齐全、有效，符合设计和规范要求事故发生时，该路段天气晴、微风、无雨雾，最大能见度（夜间在200米左右。

“4·16”道路交通事故路段位于广深沿江高速公路广州往深圳（南行）方向11公里+400米路段，公路呈南北走向，单向

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

车道，双向八车道，中央分隔带为金属护栏，四条行车道均宽3.75米，右侧路肩宽2.8米，设计时速120公里每小时。事故发生地点路段为沥青路面，路侧设置有金属防护栏（护栏离地高度为0.9米，每隔4米立一根立柱）。该路段视线开阔，路段为下坡路段，交通标志标线齐全。在事故发生地点前段，即南行9公里+400米处右侧路肩水泥护墙竖有“雨雾天气”、“限速60Km/h”的标志牌；南行10公里+800米处的中央分隔带里竖有“软基路段”、“慢”等标识标牌。事故路段的技术指标以及交通标志标线的设置情况符合国家和行业标准规范。事故发生时，麻涌地区下有小雨，事故现场路段路面无积水，阵风2至3级，能见度7至20公里。

（四）涉事企业经营活动情况

1.“3·29”事故主要涉事企业—深圳市长途汽车客运有限公司

该公司成立于1993年4月1日，原为深圳市国资委下属企业，2013年改制，国有股权退出，转为股份制民营企业。该公司由深圳市运发集团股份有限公司出资成立的全资子公司，为独立法人经营主体，注册资本10000万元，持有深圳市市场监督管理局核发的营业执照；公司类型为有限责任公司（法人独资）；住所为深圳市罗湖区清水河街道上步北路银湖大厦首层、二层206-2室；法定代表人为唐伟荣。该公司取得了深圳市交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，经营范围为市际班车客运、省际班车客运、客运站经营，市际包车客运、省际包车客运。公司设有办公室、车辆技术部、经营管理部、财务部、安全质管部等五

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

直属部门以及普快粤西分公司、高速分公司、普快中东分公司、深圳汽车站、蛇口汽车站、旅游分公司等分支机构。粤BC8953号事故车辆归属普快粤西分公司管理。

截至2021年4月，深圳长途客运公司名下共有营运客车532辆，其中省际车辆196辆、市际班车222辆、市际包车114辆。正在办理报废注销或转移登记车辆52辆，实际营运车辆480辆，其中公司自营131辆，合作经营349辆。

2.“4·16”事故主要涉事企业—深圳市假日汽车客运有限公司

该公司成立于2009年4月13日。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），一般经营项目：校车租赁、汽车代驾服务、货物及技术的进出口业务；许可经营项目：市际包车客运(须凭相关审批文件方可经营)。公司成立后法定代表人和注册地址先后发生四次变更，2017年7月18日起，法定代人由唐晚生担任。2009年3月25日，假日公司取得《道路运经营许可证》，因证件到期，分别于2013年4月9日和2017-2月27日换发《道路运输经营许可证》；因注册地址变更，于20年4月9日再次换发《道路运输经营许可证》。2019年5月日，假日公司向深圳市交通运输局申请注销《道路运输经营许证》；2019年5月14日至5月29日，深圳市交通运输局在官公示该注销申请；2019年5月30日，深圳市交通运输局在“东省道路运政管理信息系统”正式注销其《道路运输经营许可证

经统计，假日公司在2017年4月最多时拥有大中型普通客114辆，其中营运客车20辆，非营运客车94辆。之后，在深

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

市交通运输局的发文和上门督促下，逐步清理非营运客车。截至2021年4月16日事故发生之日，假日公司累计清理公司原营运客车20辆、非营运客车80辆，剩余非营运客车14辆（自有4辆，合作经营10辆）。

3.其他涉事企业

（1）“3·29”事故其他涉事企业

柳州市锦路川运输有限公司：成立于2010年10月29日，法定代表人：李井奎，有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本50万元，登记住所：柳州市鸡喇路2号院内左边第一间，营业期限为长期；登记机关为柳州市鱼峰区市场监督管理局，经营范围为道路货物运输，运输代理，机动车登记代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。锦路川公司取得由柳州市行政审批局核发的《道路运输经营许可证》。

金乡县帅通冷链物流有限公司：成立日期：2018年10月[illegible]日；法定代表人：周永帅；主体类型：有限责任公司（自然人[illegible]资）；注册资本：200万元；住所：金乡县鱼山街道窦湾村；[illegible]业期限：长期；登记机关：金乡县工商行政管理局；经营范围：[illegible]道路货物专用运输（冷链运输、集装箱、罐式、大件运输、冷[illegible]保鲜）；道路普通货物运输；货物装卸；货物（不含危险化学品[illegible]仓储服务；配货信息咨询服务；汽车、汽车配件、润滑油销售[illegible]停车场服务；汽车维修服务。（依法须经批准的项目，经相关[illegible]门批准后方可开展经营活动）。帅通物流取得由金乡县交通运[illegible]局核发的《道路运输经营许可证》，证件有效期至2021年6月[illegible]日，经营范围：普通货运，货物专用运输（集装箱）。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

（2）“4·16”事故其他涉事企业

东莞市明庆驾驶员培训有限公司：成立于2006年7月14日；法定代表人：霍健荣；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：东莞市高埗镇高埗振兴东四横路48号之2号；经营范围：机动车驾驶员培训，代办机动车业务，代办驾驶证业务，汽车租赁，二手车经销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司取得《道路运输经营许可证》，经营范围：三级普通机动车驾驶员培训（C1、C2）；有效期：自2018年7月31日至2024年9月30日。

明庆公司上沙分公司：成立于2018年12月28日；负责人：李陶军；公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）；注册地址：东莞市长安镇上沙社区中南中路58号103室；经营范围：为隶属企业提供机动车驾驶员培训报名服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（五）主要涉事企业和个人存在的问题

1.“3·29”事故主要涉事企业深圳市长途汽车客运有限公存在的问题

一是放任事故车辆违法违规营运，道路运输生产管理存在大缺位。深长运公司在明知没有进站协议的情况下，仍与合作营者续签合作经营协议并安排车辆发班；2020年以来，深长运司车辆在营运中被深圳市交通部门依法查处216起，其中未按规定停靠站点经营126起，事故车辆2020年1月以来存在未按路牌载明的起讫站运行、站外兜客揽客的违法违规行为，但深

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

运公司在接到主管部门行政处罚通知书后仅是去处理违章，而未开展专项隐患排查治理行动，对违法违规行为惩戒不力，未采取有效措施予以制止。2021年3月12日，深长运公司已排查出包括事故车辆在内的19台高风险线路；3月23日，深长运公司召开客运班线排查专题会议，决定对已排查出来存在隐患的客运班车尽快停运，但至事发时事故车辆仍未停运。

二是公司安全管理混乱，致使事故车辆未及时维护、“带病”营运。按照维护计划，事故车辆本应于2021年2月1日前做二级维护，检查车辆制动、转向、灯光等安全部件，车技部通知邓昌贵后，邓昌贵以事故车辆停班为由未安排车辆维护，粤西分公司也于2月4日发通知给经营部和车技部告知事故车辆停运。此后，粤西分公司又开始安排事故车辆班次，仅告知深长运公司经营部而未告知车技部。深长运公司内部管理制度不完善，各部门之信息互通反馈机制缺乏是导致事故车辆“带病”（事发后，经测制动效能不符合技术标准）上路营运的重要管理缺陷。

三是未采取有效措施确保GPS监控系统有效运行。事发前深长运公司已多次发现事故车辆GPS异常，但未排查发现其私安装GPS开关，人为屏蔽GPS信号逃避监管的情况，仅由GPS管部门给粤西分公司发出故障单，粤西分公司再通知邓昌贵返检修，对其未返厂检修行为没有采取有效措施，GPS监控环节形成闭环管理。GPS监控员已于3月26日发现事故车辆GPS故障并通知了粤西分公司召回事故车辆维修；3月27日、28日又连

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

两天发现事故车辆掉线，通知粤西分公司再次召回，粤西分公司虽通知邓昌贵召回，但未采取切实可行的有效措施制止事故车辆GPS长期经常掉线行为。

四是未采取有效措施消除肇事司机经常性违规驾驶行为，长期存在生产安全事故隐患。深长运公司虽然建立了预防驾驶员超时驾驶制度，事故车辆安装了5路车载视频和主动防疲劳驾驶（ADAS）系统，但该公司未采取有效措施督促驾驶员严格执行本单位的安全生产规章制度。廖国典入职后至事发前的9个月期间，因超速、疲劳驾驶、开车打手机等被公司查处12次，事故发生时肇事驾驶员廖国典存在超时驾驶的违规行为。深长运公司未对屡犯不改的驾驶员采取有力措施，没有及时消除事故隐患。

五是未严格执行客运驾驶员每月安全培训教育制度。经抽查2021年1月至3月驾驶员安全生产培训台账，培训记录简单雷同，没有起到强化驾驶员安全驾驶意识的作用。驾驶员廖国典自20年6月入职，至事发时的9个月期间，仅在公司参加过3次安学习培训，公司未按照要求每月对客运驾驶员进行统一培训。[2]

六是公司的合作经营车辆管理问题突出。深长运公司合作营的349辆车，相较于公司自营车辆，在安全管理上存在的问较为突出，长期存在涉及驾驶员疲劳驾驶、超速、凌晨2至5违规行驶、吸烟、手动操作移动电话等问题以及不按站点停靠站外上客、不按线路行驶等违规行为。针对以上问题深圳长途运公司未能有效落实整改，或未开展相关隐患排查工作，导致

[2] 《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十二条：“客运企业应当建立客运驾驶员安全教育培训及考核制度，运企业对客运驾驶员进行统一培训，安全教育培训应当每月不少于1次，每次不少于2学时，……。”

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

关违法违规行为屡禁不止，反映出深圳长途客运公司对合作经营车辆管控能力不足以及安全管理主体责任落实不到位。

2.“3·29”事故涉事车辆实际控制人邓昌贵存在的问题

一是私自安装GPS开关并指使驾驶员关闭GPS逃避监管，并且在未完成二级维护、未确保车辆处于安全状态的情况下安排车辆发班，致使车辆“带病”营运。邓昌贵明知客运车辆GPS未保持在线的情况下不能继续运营，为方便站外揽客，仍私自在涉事车辆上安装GPS控制开关，并通过乘务员指使驾驶员关闭GPS及视频监控，用于掩盖不按路线行驶、站外上客、超员、超时超速驾驶等违法违规行为。邓昌贵在接到深长运公司召回事故车辆维修GPS的通知后，没有理会，至事故发生前，事故车辆的GPS处于离线状态。邓昌贵为节省运营费用，在深长运公司车技部通知其对事故车辆进行二级维护时，邓昌贵以客源少、客车运营不常为由，未安排事故车辆开回深长运公司进行二级维护，致使故车辆“带病”运营。

二是长期存在不按规定停靠站点违规上客、不按规定线路驶、站外揽客、违章指挥等违法违规行为。2020年至事故发生时邓昌贵以疫情期间客源少为由，为节省进站费用，未按照深长公司的要求与线路起点站深圳市龙岗汽车总站续签进站协议，故车辆2020年1月以来存在未按线路牌载明的起讫站运行、站兜客揽客的违法违规行为。邓昌贵在经营涉事车辆时，与司乘员约定，每超载1人发放10元提成。

三是未采取有效措施消除肇事驾驶员经常性违规驾驶行

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

的生产安全事故隐患。邓昌贵作为事故车辆驾驶员的实际和直接管理者，未督促事故车辆驾驶员严格执行深长运公司的安全生产规章制度，消除经常性违规驾驶的行为。

3.“4·16”事故主要涉事企业深圳市假日汽车客运有限公司存在的问题

一是无资质非法营运。涉事的粤BCV080号大型普通客车为“营转非”车辆，转入假日公司后未办理《道路运输证》。假日公司在道路运输许可被注销后，企业无《道路运输经营许可证》的情况下，放任合作车辆实际控制人将登记在公司名下的车辆从事非法道路旅客运输经营活动。

二是不落实安全生产主体责任，对事故车辆失管失控。假日公司仅有3名员工，除法定代表人唐晚生外其余2人均为兼职员工，未对公司名下车辆实际有效管理；未根据公司实际情况完善安全生产责任制，未按照规定对客车驾驶员和公司员工进行安全生产教育和培训；无日常安全生产隐患排查台账，未采取有效措施及时发现并消除车辆存在的安全事故隐患。

4.“4·16”事故涉事车辆实际控制人高盛志存在的问题

高盛志不遵守道路运输法规，在不具备安全生产条件下从事道路旅客运输活动。高盛志从2018年2月份成为事故车辆实际控制人后，使用该车在东莞市辖区从事非法营运。高盛志未为事故车辆配备固定的驾驶员，当车辆有出车业务时，临时雇请陈海或其他持有驾驶证的人做司机。

三、事故原因及性质

（一）“3·29”道路交通事故

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)
83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

1.事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因：一是廖国典连续驾驶机动车超过4小时未停车休息，未能及时发现道路前方发生事故的道路状况，采取正确避让措施。二是廖国典驾驶制动效能不符合技术标准机动车，带病营运。三是该车核载40人，实载52人，超员营运。四是李盛国夜间驾驶机动车在高速公路上低于规定时速行驶，且车辆后部反光标识不符合技术标准未能对后车起到有效提示作用。五是毛建文驾驶行驶系效能不符合技术标准、后部反光标识不符合技术标准、侧反光标识不符合技术标准的机动车行驶。夜间驾驶机动车在高速公路上行驶时，未集中精神注意观察前方道路情况未能与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。

2.事故间接原因

（1）**深圳市长途汽车客运有限公司对事故车辆管控不力，安全生产主体责任不落实。**深长运公司未采取有效措施确保G监控系统有效运行[3]，未采取有效措施消除肇事司机经常性违规驶行为的生产安全事故隐患[4]；未完善公司内部管理制度、车辆理未实现闭环，致使肇事车辆未及时进行二级维护[5]、“带病”

[3]《广东省道路运输条例》第四十九条“道路运输经营者及相关业务经营者应当在客运班车、客运包车、危险货输专用车辆、重型货车和教学车辆驾驶室显著位置安装，使用符合国家和省有关标准的卫星定位汽车行驶记录保持有效运行，并向交通运输主管部门实时传送相关数据。”
《广东省道路交通安全条例》第八条第一款第一项“下列机动车应当安装、使用符合国家和省有关标准的卫星汽车行驶记录仪，并保持完好、有效运行：（一）在本省注册登记的重型载货汽车、半挂牵引车、危险货物运辆、建设施工单位散装物料车、校车、教练车、从事道路营运的载客汽车；……”
《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第五十四条“道路运输单位应当在长途运输车辆出发前进行安全检查时排除安全隐患；对行驶中的长途运输车辆应当进行定位监控，发现车辆超速、驾驶人疲劳驾驶等影响道路交全的情形，应当及时提醒纠正。”
[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……”
[5]《广东省道路运输条例》第四十八条“道路运输经营者、机动车驾驶员培训机构应当建立车辆技术档案，按照有关法规、标准及车辆使用说明书等的要求，自行制定运输车辆二级维护计划，到具备资质的维修企业进行二护，确保运输车辆技术状况良好。”

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

运[6]；放任肇事客车长期存在的未按线路牌载明的起讫站运行、站外兜客揽客等违规违法营运[7]；未严格执行客运驾驶员每月安全培训教育制度[8]。

（2）邓昌贵重经济利益轻安全生产，安全生产主体责任不落实。邓昌贵为方便站外揽客，私自安装GPS开关并指使驾驶员关闭GPS逃避监管[9]，并违章指挥；在未完成二级维护[10]、未确保车辆处于安全状态的情况下安排车辆发班，致使车辆“带病”营运[11]；安排客车长期不按规定停靠站点违规上客、不按规定线路行驶、站外揽客[12]；未采取有效措施消除肇事驾驶员经常性违规驾驶

[6]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”
《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第五十四条“道路运输单位应当在长途运输车辆出发前进行安全检查，及时排除安全隐患；对行驶中的长途运输车辆应当进行定位监控，发现车辆超速、驾驶人疲劳驾驶等影响道路交通安全的情形，应当及时提醒纠正。”

[7]《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款、第二款“客运班车应当按照许可的起讫地、日发班次下限和备案的途经路线运行，在起讫地客运站点和中途停靠地客运站点（以下统称配客站点）上下旅客。客运班车不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线，……”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。……生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”
《道路旅客运输及客运站管理规定》第四十七条第一款“客运经营者应当加强车辆技术管理，建立客运车辆技术状况检查制度，加强对从业人员的安全、职业道德教育和业务知识、操作规程培训，并采取有效措施，防止驾驶人连续驾驶时间超过4个小时。”

[9]《广东省道路运输条例》第四十九条“道路运输经营者及相关业务经营者应当在客运班车、客运包车，危险货物运输专用车辆，重型货车和教学车辆驾驶室显著位置安装、使用符合国家和省有关标准的卫星定位汽车 行驶记录仪，保持有效运行，并向交通运输主管部门实时传送相关数据。”
《广东省道路交通安全条例》第八条第一款第一项“下列机动车应当安装、使用符合国家和省有关标准的卫星定位汽车行驶记录仪，并保持完好、有效运行：（一）在本省注册登记的重型载货汽车、半挂牵引车、危险货物运输车辆，建设施工单位散装物料车、校车、教练车、从事道路营运的载客汽车；……”
《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第五十四条“道路运输单位应当在长途运输车辆出发前进行安全检查，及时排除安全隐患；对行驶中的长途运输车辆应当进行定位监控，发现车辆超速、驾驶人疲劳驾驶等影响道路交通安全的情形，应当及时提醒纠正。”
《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条：“道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆运行实时在线，卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经营活动。”第二十八条：“任何单位和个人不得破坏卫星定位装置以及恶意人为干扰、屏蔽卫星定位装置信号，不得篡改卫星定位装置数据。”

[10]《广东省道路运输条例》第四十八条“道路运输经营者，机动车驾驶员培训机构应当建立车辆技术档案，按照国家有关法规、标准及车辆使用说明书等的要求，自行制定运输车辆二级维护计划，到具备资质的维修企业进行二级维护，确保运输车辆技术状况良好。”

[11]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[12]《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十七条第一款、第二款“客运班车应当按照许可的起讫地、日发班次下限和备案的途经路线运行，在起讫地客运站点和中途停靠地客运站点（以下统称配客站点）上下旅客。客运班车不得在规定的配客站点外上客或者沿途揽客，无正当理由不得改变途经路线，……”

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

行为的生产安全事故隐患[13]。

（3）金乡县帅通物流公司安全生产主体责任不落实。该公司虽然建立了安全管理制度和安全管理架构，而李爱春名义上为制度上的安全管理人员，但实际上只负责GPS平台监控工作，并不负责公司其它的安全管理工作；GPS监控责任不落实，发生事故前的十六分钟没有平台数据显示，数据缺失；安全组织架构中的安全员及另外两名成员也未参与公司安全生产管理的实质性工作，只是协助召集驾驶员到公司参加培训；对挂靠车辆的安全管理工作主要由法定代表人、总经理周永帅负责，该公司安全生产管理领导小组及管理架构如同虚设。

（4）柳州市锦路川公司安全生产责任制不落实，公司主要负责人未按规定带队检查安全生产工作。隐患排查治理工作流于形式，从2021年1月发现桂BA2339号货车GPS掉线，没有采取有限措施及时消除隐患，仍然允许该车从事道路运输经营活动未及时排查并消除桂BA2339号货车行驶系效能不符合技术标准后部和侧反光标识不符合技术标准等安全隐患。以挂靠经营形与车辆实际控制人签订车辆管理合同书，用锦路川公司名义登上牌并从事经营活动，但疏于管理。

（5）罗湖交通管理局对事故车辆GPS长期、经常不在线问题未准确核查，得出错误的结论，且未及时将核查属实的问移送有关执法部门处理，导致问题未能及时暴露并采取措施。圳市公共交通局于2021年1月至3月期间将事故车辆GPS存在常不在线、长期不在线情况以道路客运车辆动态监控情况月报

[13]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，……”

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

形式通报给罗湖交通管理局，并要求罗湖交通管理局进行核查以及督促企业落实整改。罗湖交通管理局运输管理科工作人员未准确核实，即填报核查情况“不属实”，以“深长运公司已在深圳市运输行业GPS监管平台报备停运”为理由反馈给深圳市公共交通局，导致该问题未得到有效整改和处理。针对事故车辆在2020年11月、12月存在GPS长期、经常不在线的问题，罗湖交通管理局工作人员在核实该车2020年12月存在GPS经常不在线情况“属实”后，没有将该问题移交深圳市交通运输行政执法支队罗湖大队进行处罚[14]。

（6）深圳市交通运输局对本地区客运企业和客运车辆监管存在薄弱环节，对罗湖交通管理局工作指导不力。

3.其他问题

罗湖交通管理局在事故调查过程中向事故调查组提供了修改后的材料，涉嫌提供虚假材料干扰事故调查。

4.事故性质

调查认定，湛江市“3·29”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

（二）“4·16”道路交通事故

1.事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因：一是驾驶人陈海振驾驶车在雨天行驶至高速公路软基路面路段时，未合理降速，仍101-102km/h的速度超速行驶；二是驾驶人陈海振在遇到前方

[14]《广东省道路运输条例》第六十四条“违反本条例规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府交通运输部门责令改正，并处一千元以上三千元以下的罚款；情节严重的，由原许可机关吊销道路运输经营许可证或者的经营许可：……（七）未按照规定使用卫星定位汽车行驶记录仪实时传送相关数据的”。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

向同车道行驶车辆降速时操作不当，采取驶往左侧进行避让，后因左侧车道内有其他车辆行驶便紧急向右侧转向避让，导致事故发生。

2.事故间接原因

（1）深圳市假日汽车客运有限公司放任名下合作车辆从事非法营运，对事故车辆失管失控。假日客运公司在道路旅客运输经营资质被注销的情况下，放任合作车辆实际控制人将登记在公司名下的车辆从事非法道路旅客运输经营活动[15]；未健全安全生产责任制，安全管理责任悬空，该公司与高盛志签订《车辆合作合同》后，未对合作车辆及车辆驾驶员实际管理[16]；安全生产教育培训缺失，未按要求对包括事故车辆驾驶员在内的从业人员和公司员工进行安全生产教育和培训[17]；未按照要求开展生产安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现事故车辆行驶系及刮水器不符合有关技术要求[18]，未采取有效措施消除事故车辆驾驶员超速行驶操作不当问题[19]。

（2）高盛志不遵守道路运输法规，在不具备安全生产条

[15] 《中华人民共和国道路运输条例》第三条 从事道路运输经营以及道路运输相关业务，应当依法经营，诚实信公平竞争。
《中华人民共和国安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第十九条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，上岗作业。
第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、人员以及考核结果等情况。

[18] 广东康怡司法鉴定中心鉴定结论：1.粤BCV080号大型普通客车制动及转向功能有效，左前雾灯、右前近光右后雾灯功能失效及右前转向灯、右前雾灯、左后雾灯灯具缺失，均符合在本次事故中造成的后果，其余灯具齐功能有效。2.行驶系及前风窗玻璃刮水器不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）“9.1.3 同一轴轮胎规格和花纹应相同，轮胎规格应符合整车制造厂的规定。”“12.3.2 刮水器应能正常工作。”相关规定。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

下从事道路旅客运输活动。高盛志无道路旅客运输经营许可资质，非法从事道路旅客运输活动[20]；采取临时聘用驾驶员的方式从事道路旅客运输，未按要求对驾驶员进行安全教育和培训，未保证司机具备必要的安全生产知识并熟悉有关的安全生产规章制度[21]；未有效开展生产安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现事故车辆行驶系及刮水器不符合有关技术要求，未采取有效措施消除事故车辆驾驶员超速行驶、操作不当问题[22]。

（3）东莞市长安镇交通运输分局履行查处非法营运大客车工作职责不到位。未能发现高盛志使用事故车辆在东莞市长安镇的违法违规道路运输经营行为，对该车在本辖区的违法违规经营行为查处不力；对上级交通运输部门部署的打击非法营运工作落实不到位；开展“五不租”[23]宣传工作不到位。

（4）深圳市交通运输局智慧交通处落实深圳市交通运输行业涉企信息统一归集公示及企业信用监管统筹工作不到位。未“广东省道路运政管理信息系统”做好本地部署工作，未及时准确推送本部门涉企许可变更信息，导致假日客运公司道路运经营许可已经注销的信息在“深圳信用网”未能公示。

（5）深圳市公安局交通警察支队车辆管理处机动车管理对“非营运”车辆使用性质变更清理力度不够。

（6）深圳市公共信用中心对深圳市公共交通管理局转来

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技了解事故应急处置措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不上岗作业。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[23] 交通运输部等六部局《关于进一步加强和改进旅游客运安全管理工作的指导意见》（交办运〔2021〕6号）提要加强事中事后监管，着力破解突出问题隐患，提出“五不租”制度。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

涉道路交通运输企业经营许可资质注销须协同变更营业证照公示信息的处理工作不到位。未将工作中发现的新情况及时反馈回深圳市公共交通局。

3.其他问题

（1）明庆驾校安全管理存在漏洞。对下属人员安全生产培训教育覆盖深度和广度不足，对风险隐患警惕性不高，隐患排查治理工作落实不彻底[24]。

（2）明庆公司上沙分公司安全生产责任意识淡薄。租用大客车接送驾校学员考试时，未能详细了解租用企业、车辆及驾驶员营运资质，安全管理工作存在漏洞。

（3）东莞市高埗镇交通运输分局对东莞市明庆驾校安全生产培训教育和隐患排查监管力度需进一步加强。

4.事故性质

调查认定，东莞市“4·16”道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、事故的主要教训

（一）客运车辆包而不管，是客运企业安全管理问题的根所在

“3·29”事故中，深圳长途客运公司对合作经营的车辆管不力，安全管理主体责任落实不到位，未有效落实相关隐患排整改工作，导致相关违法违规行为屡禁不止。“4·16”事故中事故大客车长期登记在深圳市假日汽车客运有限公司名下，未

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（二）项、第（五）项“生产经营单位的安全生产管理机构以全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议”

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

得道路运输许可，先后由多个个人支配开展旅游客运，安全管理框架体系及相关管理工作缺失，事故车辆不具备安全条件，未按要求安装动态监控系统，长期处于失管失控状态。暴露出部分客运企业、实际控制人唯利是图，完全无视近期省内外客运交通事故惨痛教训，恣意妄为，漠视安全。暴露出道路运输管理部门源头准入管理、事中、事后监管工作力度不足。客运车辆包而不管是造成当前道路客运企业安全生产主体责任不落实、安全管理不到位、事故易发多发的根源。

（二）客车动态监控没有发挥应有作用，违规行为没有得到及时处理，直至酿成事故

《道路运输车辆动态监督管理办法》规定，客运企业应当按照标准建设客运车辆动态监控平台，对所属客运车辆及驾驶人运行过程实施监控和管理。“3·29”事故中，深长运公司车辆动态监控平台数据显示，事故车辆今年以来38次掉线，事发前三天动态GPS监控连续出现掉线故障状态，但深长运公司在日常监和事故发生前，未对事故车辆驾驶员进行有效的警示提醒，没运用车辆动态监控系统对驾驶员有关违法违规进行统计分析并出处理，未充分发挥动态监控系统对所属道路运输车辆和驾驶运行过程进行实时监控和管理的效能。

（三）非法营运车辆具有较大的风险隐患，地方查处客车法营运的力度有待加强

“4·16”事故中，涉事大客车长期在东莞市非法营运，反出有些地方在打击大客车非法营运方面存在日常执法巡查执法严、方式不对、覆盖面不够、重视不够等问题。非法营运车辆

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

往没有定期进行安全技术状况检测，没有合格的保险手续；有些甚至是报废车加以改装，达不到营运车辆的安全技术标准；驾驶员未经过从业资格培训，交通安全意识淡薄，不具备驾驶营运车辆的基本条件，再加上为了经济利益，超速、超员、超载及违反交通法规现象普遍，安全隐患极大；并运抢夺市场客源，损害守法业户的经济利益，扰乱市场秩序。而有些地方交通运输部门在打击客车非法营运时往往没有针对性，执法手段有限且效率低，依赖突击式、打卡式执法，威慑力度不够，造成客车非法营运屡禁不止。

（四）道路客运相关管理部门涉企信息共享不畅，监管执法存在薄弱环节

在“营转非”客车识别整治，以及交通运输行业“打非治违”特别是涉及跨地市“非法营运”治理等工作上，同一地市内不同政府部门之间、不同地市的同一行业政府监管部门之间的信息共享、信息交流仍不顺畅，信息传递未形成闭环。“4·16”事故暴露出交通运输部门、公安机关交通管理部门之间在营运资质许可信息、道路违法行为查处信息等未建立有效的查询、共享机制，未形成监管合力。

（五）雨天行车和夜间行车事故率高，安全行车理念仍需入人心

“4·16”事故发生在雨天，“3·29”事故发生在夜间，雨天行车和夜间行车时，事故风险明显上升。尤其是雨天行车，事故率比日常高出5倍，驾驶司机常因外部天气、视觉效果受限等原因心情烦闷，极易做出急加速、急刹车、急打方向等不安全

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

不文明驾驶行为，提高了行驶车辆特别是大客车发生侧翻的概率。“4·16”事故发生当日，事故客车前风窗玻璃右侧雨刮器工作状态下存在停摆故障，驾驶视觉受限。驾驶司机在行至事故路段前，未按照路边软基路段慢行的标志要求合理降速，且超速行驶，对前车行驶状态判断有误，猛打方向紧急避让造成事故客车发生单边侧翻事故。驾驶员雨天、软基路段行车安全意识、操作能力亟需进一步提高；客运企业、客运司机事故警示教育工作须进一步深化；事故多发危险路段巡逻管控及提醒过往车辆注意路面安全、谨慎驾驶工作须进一步加强。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究人员（1人）

廖国典，群众，“3·29”事故车辆的肇事司机，驾驶制动效能不符合技术标准[25]的大客车超员[26]在沈海高速公路上连续超过4小时未停车休息[27]，未能及时发现道路前方发生事故的道路状况采取正确避让措施，导致车辆与前方重型仓栅式货车发生碰撞，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）公安机关已采取措施人员（4人）

1.邓昌贵，作为“3·29”事故车辆的承包经营者[28]，直接

[25]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[26]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十九条“机动车载人不得超过核定的人数，客运机动车不得违反规定货。”

[27]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第七项“驾驶机动车不得有下列行为：……（七）驾驶机动车超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟；”

[28]《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及如实报告生产安全事故。”

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

责事故车辆的运营管理。邓昌贵为方便站外揽客，私自安装GPS开关并指使驾驶员关闭GPS逃避监管；在未完成二级维护，未确保车辆处于安全状态的情况下安排车辆发班，致使车辆“带病”营运；安排客车长期不按规定停靠站点违规上客、不按规定线路行驶、站外揽客；未采取有效措施消除肇事司机经常性违规驾驶行为的生产安全事故隐患，对事故的发生负有直接管理责任，因涉嫌重大责任事故罪[29]，于2021年5月21日被公安机关立案侦查。建议司法机关对其依法追究刑事责任，并由深圳市应急管理部门依据《安全生产法》第九十一条第三款，责令其自刑罚完毕之日起五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

2.陈海振，作为“4·16”事故车辆的驾驶员，驾驶车辆在雨天行驶至高速公路软基路面路段时超速行驶，在遇到前方同向同车道的车辆降速时操作不当引发道路交通事故，对事故的发生负有直接责任。因涉嫌交通肇事罪[30]，陈海振已于2021年4月日被东莞市公安机关刑事拘留。建议司法机关对其依法追究刑责任。

3.高盛志，作为“4·16”事故车辆的实际经营人和支配人未落实安全生产主体责任，违反安全生产管理规定，对营运车

[29] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

[30] 《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[31] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

失管失控，对事故的发生负有主要领导责任。因涉嫌重大责任事故罪[32]，高盛志已于2021年5月14日被东莞市公安机关刑事拘留。建议司法机关对其依法追究刑事责任，并由深圳市应急管理部门依据《安全生产法》第九十一条第三款，责令其自刑罚完毕之日起五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

4.唐晚生，作为深圳市假日汽车客运有限公司法人代表，对该公司安全生产工作全面负责[33]。唐晚生对合作车辆只收费不管理，放任合作车辆非法从事道路旅客运输经营活动；未健全企业安全生产责任制，企业安全生产投入、驾驶员教育培训等日常安全管理关键环节缺失，未能提供相关台账记录；对公司的安全生产责任制和各项规章制度不熟悉，对事故的发生负有重要领导责任。因涉嫌重大责任事故罪，唐晚生已于2021年5月14日被东莞市公安机关刑事拘留。建议司法机关对其依法追究刑事责任，并由深圳市应急管理部门依据《安全生产法》第九十一条第三款，责令其自刑罚完毕之日起五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（三）由纪委监委调查处理的公职人员、党员（19人）

对于在事故调查过程发现的地方政府部门及有关单位的公职人员、党员在履职方面的问题线索及相关材料，已移交省纪委监委，共涉及19人。对这些人员的处理意见，由省纪委监委提出

[32] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。”

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

具体名单如下。

1.涉“3·29”事故的深圳长途客运公司（7人）

（1）唐伟荣，中共党员，深圳长途客运公司法定代表人、总经理，负责公司全面工作，是公司安全生产第一责任人[34]，未完善公司管理制度实现车辆闭环管理；未督促落实2021年3月23日深圳长途客运公司客运班线排查专题会议关于停运包括事故车辆在内的19台存在隐患的高风险线路客运班车的决议；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除事故车辆GPS故障、肇事司机经常性违规驾驶、事故车辆长期存在的未按线路牌载明的起讫站运行、站外兜客揽客的生产安全事故隐患，对“3·29”事故的发生负有管理责任。建议给予责任追究，并由深圳市应急管理部门依据《安全生产法》第九十一条第二款、第三款给予撤职处分，五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

（2）夏冠基，中共党员，粤西分公司经理，负责粤西分公全面工作，未采取有效措施确保GPS监控系统有效运行；未采有效措施消除肇事司机经常性违规驾驶行为的生产安全事故患；重新安排事故车辆发班后未通知车技部，致使肇事车辆未时进行二级维护、“带病”营运；放任肇事客车长期存在的未线路牌载明的起讫站运行、站外兜客揽客等违规违法营运；未格执行客运驾驶员每月安全培训教育制度，对“3·29”事故的生负有责任。建议给予责任追究，并责令深长运公司按照企业部管理规定对其进行处理。

[34]《中华人民共和国安全生产法》第十八条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及如实报告生产安全事故。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

（3）曹峥，中共党员，深圳长途客运公司分管经营副总经理，负责对公司运作与职能部门进行经营管理，行使日常经营监督权利，对深圳长途客运公司的经营管理工作负领导责任。作为该公司经营管理的分管负责人，曹峥未落实安全生产“三管三必须”管理要求，未建立健全不进站发班、路边揽客等道路客运经营业务监督检查制度，明知事故车辆未与客运站签订进站协议仍未严格审核同意合作经营协议续签，对“3·29”事故的发生负有责任。建议给予责任追究，并责令深长运公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（4）申世明，中共党员，深圳长途客运公司安全总监[35]，协助主要负责人履行安全生产管理职责，对公司的安全生产工作负直接领导责任。作为该公司安全生产直接责任人[36]，申世明组织起草的安全生产管理制度不健全，未建立道路客运班线不按线路行驶、不按站点停靠等事故隐患排查治理制度和车辆调度排班、车辆停班维修维护等部门协调联动管理机制，未完善车辆技术、态监控等管理制度的闭环管理流程和岗位职责；督促、检查安生产管理工作不到位，季度、月度安全生产全面检查流于形式未发现并采取有效措施消除道路客运车辆二级维护、GPS动态控设备故障维修、驾驶员超时驾车等安全管理风险漏洞，未核并纠正分公司日常安全生产培训教育学时不足、记录不全等安

[35]《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条：“高危生产经营单位从业人员在50人以上的或者生产经营单位从业人员在300人以上的，应当设置安全总监，作为本单位专门负责安全生产的分管负责人，履规定第十条规定的安全生产管理职责。”

[36]《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十条“生产经营单位分管安全生产负责人协助主要负责人安全生产管理职责，对本单位的安全生产工作负直接领导责任，具体履行下列安全生产管理职责：（一）组织本规定第七条、第八条规定的安全生产管理制度；（二）建立安全预防控制体系和隐患排查治理体系，督促、安全生产工作，确认重大事故隐患整改和职业病危害防治情况；（三）每季度至少组织一次安全生产全面检查取安全生产管理机构和安全生产管理人员工作汇报，及时研究解决安全生产存在的问题，并向主要负责人报告生产工作情况；（四）每半年至少组织和参与一次事故应急救援演练；（五）法律、法规、规章规定的其他安产管理职责。”

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

隐患问题，对“3·29”事故的发生负有责任。建议给予责任追究，并责令深长运公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（5）刘湘钧，中共党员，深圳长途客运公司经营部部长，负责根据公司经营发展计划和目标监督各分公司执行与完成情况，对合同到期的车辆拟定经营方式和拟定管理费把关工作。作为深圳长途客运公司经营部部长，直接负责公司车辆运营的管理，刘湘钧未落实安全生产“三管三必须”管理要求，未严格审核监督车辆运行调度日志放任未进站发班车辆排班发车，未有效组织开展不按站点上客、不按线路行驶等事故隐患排查和治理，对“3·29”事故的发生负有责任。建议给予责任追究，并责令深长运公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（6）卢浩辉，中共党员，深圳长途客运公司安质部部长，负责研究分析公司的安全生产形势并监督公司安全生产管理体系的运作，组织开展安全生产检查和重点工作的督查，监督指导和查公司下属单位的安全生产工作，督促有关单位对查处的隐患定整改方案并落实整改，制定完善各项安全管理制度及安全操规程并定期检查各部门实施情况。作为深圳长途客运公司安质部长[37]，卢浩辉未建立健全安全生产责任制度、事故隐患排查治制度、车辆技术管理制度、动态监控管理制度、部门协调联动制等安全生产管理制度；安全生产检查不到位，季度、月度安生产检查流于形式，未发现并采取有效措施消除道路客运车辆

[37] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（督促落实本单位安全生产整改措施。”

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

级维护、GPS动态监控设备故障维修、驾驶员超时驾车等安全管理风险漏洞，未核实并纠正分公司日常安全生产培训教育学时不足、记录不全等隐患问题，对“3·29”事故的发生负有责任。建议给予责任追究，并责令深长运公司按照企业内部管理规定对其进行处理。

（7）陈景成，中共党员，粤BC8953号大客车的司机，在廖国典连续驾驶客车超过4小时未停车休息时未主动替换驾驶；违反规定未按线路牌载明的起讫站运行、站外兜客揽客的违法违规行为，对“3·29”事故的发生负有责任。建议给予责任追究，并责令深长运公司按照企业内部管理规定对其进行处理并将其录入深圳市公共交通行业诚信管理平台黑名单系统。

2.深圳市行业监管部门（8人）

涉“3·29”事故5人：

（1）谢俊烈，中共党员，罗湖交通管理局二级调研员，作事故企业辖区交通管理部门道路客运业务分管领导，对事故车GPS长期、经常不在线未准确核实和及时处理问题失察。此外在事故调查中涉嫌参与修改、提供虚假材料。建议给予责任追究

（2）肖桢，群众，罗湖交通管理局运输管理科科长，负责输管理科全面工作。作为事故企业辖区交通运输部门道路客运督科室主要负责人，对事故车辆GPS长期、经常不在线未准确实和及时处理问题失察。此外，在事故调查中涉嫌参与修改、供虚假材料。建议给予责任追究。

（3）涂连兴，中共预备党员，罗湖交通管理局运输管理科级科员，负责辖区内道路客运企业、汽车客运站管理工作。未

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

确核实和及时处理事故车辆GPS长期、经常不在线问题，对事故车辆GPS监测月报通报问题核查整改工作落实不到位负有直接责任。此外，在事故调查中涉嫌参与修改、提供虚假材料。建议给予责任追究。

（4）王欣，群众，罗湖交通管理局运输管理科工作人员（劳务派遣），作为事故企业辖区交通运输部门GPS问题核查的具体执行人，未准确核实和及时处理事故车辆GPS长期、经常不在线问题。此外，涉嫌参与给事故调查组提供虚假材料。建议给予责任追究。

（5）夏娟，群众，深圳市公共交通局四级主任科员，在事故调查中涉嫌参与修改、提供虚假材料。建议给予责任追究。

涉“4·16”事故3人：

（6）杨东龙，致公党党员，深圳市交通运输局智慧交通处副处长，作为涉企信息统一归集公示及企业信用监管统筹工作的责人，对省运政平台信息系统做本地部署、将涉事企业道路运经营许可证被注销的信息统一归集公示工作推进不到位，建议予责任追究。

（7）刘军，中共党员，深圳市公安局交通警察支队车辆管处机动车管理科科长，作为深圳市公安局交通警察支队车辆管处“非营运”车辆清理业务科室的主要负责人，督促事故车辆时变更使用性质力度不足，建议给予责任追究。

（8）赵家国，群众，深圳市公共信用中心总工程师，作为圳市公共信用中心信用部的时任负责人，对信息报送和归集出的问题进行反馈和协助处理不到位，建议给予责任追究。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

3.东莞市行业监管部门（4人，均涉“4·16”事故）

（1）蔡志超，中共党员，作为东莞市长安镇交通运输分局副局长，分管执法工作。对辖区客运市场整治、打击非法客运行为工作落实不到位负有重要领导责任，建议给予责任追究。

（2）彭军武，中共党员，作为东莞市长安镇交通运输分局执法股负责人，负责执法工作。对辖区客运市场整治工作不细不实，未能发现事故车辆在辖区长期非法营运，建议给予责任追究。

（3）麦耀锋，中共党员，东莞市长安镇交通运输分局局长，作为事故发生地交通运输部门主要负责人，对辖区客运市场整治、打击非法客运行为工作落实不到位负有领导责任，建议给予责任追究。

（4）阳宏东，中共党员，东莞市高埗镇交通运输分局运管股股长，作为明庆公司属地交通运输部门相关监管股室负责人，对明庆公司的安全生产教育培训和隐患排查监管工作力度不够，建议给予责任追究。

（四）行政处罚

1.深长运公司及其主要负责人唐伟荣对“3·29”事故发生有责任。建议由湛江市应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，对深长运公司及其主要负责人唐伟荣实施行政处罚。

2.邓昌贵对“3·29”事故发生负有责任，建议由湛江市应急管理部门依法实施行政处罚。

3.金乡县帅通物流公司及其主要负责人周永帅对“3·29”事故发生负有责任。建议由湛江市应急管理部门依据《中华人民

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对帅通物流公司[38]及其主要负责人周永帅[39]实施行政处罚。同时，建议山东省济宁市金乡县交通运输行业监管部门加强对帅通物流公司的监管。

4.柳州市锦路川公司及其主要负责人李井奎对“3·29”事故发生负有责任。建议由湛江市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对锦路川公司及其主要负责人李井奎实施行政处罚。同时，建议广西壮族自治区柳州市鱼峰区交通运输行业监管部门加强对锦路川公司的监管。

5.深圳市假日汽车客运有限公司对“4·16”事故的发生负有责任。建议由东莞市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对深圳市假日汽车客运有限公司实施行政处罚；由深圳市交通运输部门依据《安全生产法》第一百零八条规定提请深圳市人民政府予以关闭，并由有关部门依法吊销其有关证照。

6.唐晚生、高盛志对“4·16”事故的发生负有责任，建议东莞市应急管理部门依法对其实施行政处罚。

7.明庆公司安全生产培训教育覆盖深度和广度不足，隐患排查治理工作落实不彻底，建议由东莞市交通运输局根据《中华人民共和国安全生产法》[40]等有关法律法规的规定，对其作出责令

[38] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万以上五十万元以下的罚款；……”

[39] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之三十的罚款；……”

[40] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条（节选） 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，可以处

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

期整改，依法实施行政处罚。

8.明庆公司上沙分公司在组织学员考试环节道路交通安全保障存在较大隐患，建议由东莞市交通运输局责令其停业整顿[41]。

（五）其他处理建议

1.建议责令深长运公司按照企业内部管理规定对粤西分公司安全主管许海荣进行处理。许海荣负责深圳长途客运公司粤西分公司安全管理工作，同时也是涉事车辆的包干管理员，未按规定履行生产经营单位安全管理人员的管理职责[42]，未按规定落实对驾驶员的安全生产教育培训工作[43]，未对车辆 GPS 故障隐患问题落实闭环整改[44]。

2.建议责令明庆公司按照相关法律法规和公司管理制度对该公司上沙训练场的负责人李陶军进行处理。

3.建议责成罗湖交通管理局向深圳市交通运输局作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强对道路客运动态监

万元以下的罚款：逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款，对其直接负责的主管
员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款：……（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的；（
未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；……

[41]《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第（三）项“安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理
责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业
准的情况进行监督检查，行使以下职权：（三）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排
前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用相关
施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用”

[42]《道路旅客运输企业安全管理规范》第十八条“客运企业的安全生产管理机构及安全管理人员对本单位安全生
产工作负有下列职责：……（五）组织开展本单位的安全生产检查，对检查出的安全隐患及其他安全问题应当
时督促处理；情况严重的，应当依法停止生产活动，对相关管理部门抄告、通报的车辆和客运驾驶员交通违法行
应当进行及时处理，制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为；……（七）组织或参与本单位安
生产宣传、教育和培训，加强事故案例警示教育，总结和推广安全生产工作的先进经验，如实记录安全生产教育
培训情况；……”

[43]《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十二条“客运企业应当建立客运驾驶员安全教育培训及考核制度。
运企业对客运驾驶员进行统一培训，安全教育培训应当每月不少于1次，每次不少于2学时，……。”

[44]《广东省安全生产条例》第二十六条“……生产经营单位的主要负责人、分管负责人、安全生产管理机构、安
生产管理人员和职工应当在各自职责范围内开展经常性的隐患排查；对排查出的隐患应当立即组织整改，在隐
改前或者整改过程中无法保证安全的，应当采取应急防范措施，必要时应当停产、停业整改；……”
《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十七条“道路运输经营者应当确保卫星定位装置正常使用，保持车辆
实时在线，卫星定位装置出现故障不能保持在线的道路运输车辆，道路运输经营者不得安排其从事道路运输经
动。”

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

月报通报问题的核查整改力度[45]。对核查属实的违规企业和违规车辆，及时采取有效措施促进企业落实整改。

4.建议深圳市综合交通运行指挥中心认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进车辆动态监控工作，建立健全GPS周报编制机制。

5.建议责成深圳市交通运输局向深圳市政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强和改进道路运输安全生产工作。

6.建议责成长安镇交通运输分局向长安镇人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强辖区运输市场监管和“打非治违”工作。

7.建议责成高埗镇交通运输分局向高埗镇人民政府作出深刻检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强辖区运输市场监管和“打非治违”工作。

六、事故防范措施建议

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神，切实抓好系统防范化解道路交通安全风险工作

各地市党委政府要进一步提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，增强“四个意识”，做到“两个维护”，充分认识抓好道路交通安全工作的重要性，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展，保一方平安”的政治责任。今年以来，省领导高位部署，我省

[45]《广东省交通运输厅关于道路运输车辆卫星定位监控系统应用的管理办法》（粤交运〔2014〕48号）第三十一条“交通运输主管部门监控系统接收到上级交通运输主管部门监控系统的监管指令后，以及企业监控系统接收到交通运输主管部门监控系统的监管指令后，不执行指令，导致发生安全生产事故的，按相关规定追究其单位责任，

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

面开展系统防范化解道路交通安全风险工作，各地市要高质量完成省委省政府部署的道路交通风险防范重点工作，针对事故教训，全面加强道路客运市场管理和安全监管。要全面开展客运市场安全隐患大排查大整治行动，重点整治客运企业长期存在的“包而不管、以包代管”等突出问题，全面清理非法营运客运车辆及企业，不断净化道路客运市场。

（二）认真做好“营转非”大客车安全监管，强化客运车辆源头管控

各地公安交警部门要按照《公安部交管局关于进一步加强“营转非”大客车安全管理工作的紧急通知》要求，组织对本地区“营转非”大客车所有人、实际控制人、管理人、驾驶员以及车辆日常使用情况进行全面排查，按照“见车见人、一车一档”要求建立台账，落实户籍化管理措施。对交通运输部门已注销《道路运输证》但未到公安交警部门办理变更使用性质业务的运输车辆，要向运输公司逐车了解车辆登记人及联系方式，落地追查，加大工作力度，督促办理变更车辆使用性质并纳入管理。各地公安交警部门要持续加强对“营转非”车辆路面排查，依托公路交通安全防控体系，借助机动车缉查布控系统和沿途交警执法站，及时拦截车辆，检查车辆是否有逾期未检验、逾期未报废以及车辆安全状况不符合技术标准要求等违法行为，检查驾驶人是否有无证驾驶、准驾车型不符、伪造驾驶证等违法行为。

（三）完善道路客运部门和地区间协同管理机制，坚决堵住道路交通安全监管漏洞

各地交通运输、公安交警、市场监管等部门要实现客运企业

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

营运客车和驾驶人员的注册登记信息、营运资质信息等联网联通、精准推送。交通运输部门要对依法取得营业执照后6个月内未办理道路旅客运输经营许可或被交通运输部门注销道路运输经营许可的，及时反馈市场监管部门，由市场监管部门依法处理此类营业执照。交通运输部门要及时将已注销道路运输证的车辆信息推送至公安交警部门，由公安交警部门及时督促车辆登记人变更车辆使用性质，对拒不变更登记的车辆所有人，要作为非法营运重点嫌疑对象通报交通运输部门。针对在本地活动的周边地区非营运客车，交通运输部门应及时将有关信息通报周边地区，加强地区间信息共享及执法联动，共同维护客运市场秩序。

（四）切实加强合作经营等非自营车辆的安全管理，提升客运企业本质安全水平

有合作经营等非自营车辆的道路运输企业，要牢固树立安全生产“红线”意识、“底线”思维，建立健全安全生产管理机构，完善内部安全管理制度，堵塞管理漏洞确保各项制度和措施执行到位。要针对容易滋生“包而不管、以包代管”等问题的非自营车辆，强化实时监控，做到闭环管理。要采取措施对车辆非运营时的停放情况进行监管，严禁车辆私自发车营运。要把是否安装动态监控前置开关作为出车前例检的必查环节，严禁营运客车不进站发车、沿途站外揽客，坚决杜绝动态监控不到位现象发生。坚决杜绝各类客车超速、超员、疲劳驾驶等交通违法行为。

（五）切实督促客运企业落实安全生产主体责任，加大对违规驾驶行为打击力度

各地交通运输部门要督促道路运输企业严格遵守和执行安

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实履行安全生产主体责任；严格落实动态监控平台值班制度，强化道路运输企业对所属客车的实时监管，加大对超速、未按规定路线行驶等违法行为的处罚力度，杜绝动态监控不到位现象发生。要对不具备安全运营条件、安全管理混乱、存在重大安全隐患的道路运输企业，依法责令停业整顿，整顿仍不达标的，坚决取消其相应经营资质。公安交警部门要严查营运车辆超速、超员、疲劳驾驶等交通违法行为。针对夜间事故高发的问题，要采取夜间设点布控、流动巡控、重点盯守等措施，切实堵塞夜间道路交通管理漏洞。

（六）切实发挥车辆动态监控平台作用，利用技术手段开展联网联防联控

各地交通运输、公安交警部门要督促客运企业正确安装和使用动态监控装置，加大对营运车辆动态监控装置的抽查检查力度，确保监控数据真实可靠。要督促客运企业严格执行GPS使用、管理工作的相关制度，并配备足够的监控人员，确保全天24小时对车辆进行实时监控。要加强对进站客车的动态监控，及时对客车车辆运行线路、行驶速度和载客人数等情况进行动态跟踪监控，切实做到客运车辆实时在线管理，禁止客运车辆在运行过程中超员、超速及脱线行驶。要提高GPS车辆上线率，使GPS车辆运达到100%的安全受控，确保真正发挥GPS监控系统动态监管作用，确保客运安全有序。

（七）进一步加强营运客车驾驶人管理，提高驾驶员安全意识

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

各地交通运输部门要进一步完善客货运车辆驾驶人管理制度，完善联合监管机制，严格客货运车辆驾驶人的职业准入条件，从源头上解决驾驶人整体素质不高、安全意识淡薄等问题。公安交警部门、交通运输部门要进一步建设完善信息公开共享的驾驶人“黑名单”信息库，督促客运企业严格审查新聘用驾驶人的从业资格和安全驾驶记录，完善驾驶人驾驶证和从业资格证审验教育培训。要加强道路交通安全法律法规、安全行车常识、典型事故案例等内容的宣教培训，提高驾驶人安全素质，特别是强化雨天行车的安全意识，确保雨天慢行谨慎驾驶，保持安全车距，切实扭转雨天事故多发局面。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

相关链接
国务院部门网站
各省区市应急管理部门网站
本省政府机构网站
本省各市

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集
应急管理部“安全生产举报”微信小程序
广东应急门户
广东应急管理厅抖音号
广东应急快手

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人